

0000636-16.2019.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... depoimentos prestados pelas vítimas do roubo nos autos principais (Processo nº. 0001314-65.2018.8.26.0352), extrai-se que a ocorrência do roubo é incontestável. Miguel Machado Valim, Rogerio Tasso Machado Valim e Rosa Maria Tasso Valim narram, com precisão e riqueza de detalhes, toda a dinâmica dos envolvidos. Duas das vítimas apontam, com solidez, o envolvimento de quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000636-16.2019.8.26.0352 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000636-16.2019.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 696/2018 - Delegacia de Polícia de Miguelópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erikson Pereira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

Relatório

ERIKSON PEREIRA DA SILVA, vulgo Soneira, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 06 de junho de 2018, por volta das 19h40min., no interior da empresa Gás Brasil, localizada na Rua Jacinto Felizardo Barbosa, nº 1143, nesta cidade de Miguelópolis, agindo em conluio com Welliton Eugenio da Silva (vulgo Chechena), Diego Romero Dutra e Gabriel Martins - autos desmembrados em relação aos demais -, subtraiu, para proveito comum, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra os ofendidos Rogerio Valim, Miguel Valim, Rosa Valim e Ricardo Valim, a quantia de R\$ 7.000,00 em espécie, pertencente à empresa Gás Brasil, e 01 pulseira e 01 corrente de ouro,

pertencentes a Rogerio.

Segundo o apurado, os réus, previamente ajustados, utilizando-se de 03 armas de fogo (dois revólveres e uma espingarda calibre 22), chegaram ao local dos fatos em um Fiat/Palio, vermelho, placas MHO 8518, sendo que um deles, na posse de um botijão de gás vazio, passou-se por cliente e, ao ser atendido por Rogerio, sacou um revólver e anunciou o assalto. Na sequência, dois criminosos desembarcaram do veículo, também armados e renderam as demais vítimas, enquanto um deles permaneceu na condução do carro. Os réus exigiram dinheiro das vítimas e passaram a ameaçá-las de morte e a agredi-las. Rogerio e Miguel levaram coronhadas na cabeça, momento em que uma das armas disparou e o tiro atingiu o teto do local. Rosa foi agredida. Ricardo, pessoa com deficiência, foi constantemente ameaçado. Após se apossarem dos valores e bens, os réus efetuaram mais disparos em direção ao portão e fugiram. A Polícia Militar foi acionada e recebeu informação de que os réus estavam no Rancho do Paulo Romero. Ao chegar ao local, os acusados tinham fugido, mas deixaram R\$ 1663,20 em dinheiro e as joias, roupas e a espingarda calibre 22. No local havia uma caminhonete, cor branca, placas CCQ 5229, pertencente ao pai de Erikson, e um Gol, cor branca, placas CXK 5807, utilizado por Diego. Rogerio, Miguel e Rosa sofreram lesões de natureza leve em decorrência do crime.

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu Erikson, o qual não fora localizado inicialmente (fl. 256).

Devidamente citado (fl. 269), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 272/274).

Em decisão de fls. 275/276, o magistrado não vislumbrou hipótese de absolvição primária, confirmou o recebimento da denúncia e determinou o prosseguimento do feito.

Conforme fls. 337/338, prejudicada a audiência de instrução e julgamento, o magistrado deferiu o pedido formulado pelas partes a fim de que providenciasse a serventia a juntada das mídias produzidas nos processos dos corréus.

Mídias juntadas (fls. 339/342).

Em sede alegações finais, nos termos do art. 403, caput, do Código de Processo Penal, o Ministério Público retomou os termos da denúncia, analisou as provas produzidas oralmente e requereu que a pretensão punitiva fosse julgada procedente, com a fixação da pena base acima do mínimo legal. Requereu o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso V, do artigo acima, pois a restrição da liberdade dos ofendidos ocorreu em curto espaço de tempo, somente aquele necessário para que os roubadores, dentro do mesmo estabelecimento comercial, as agredissem e subtraíssem os valores e objetos de interesse. Apontou a ausência de agravantes e atenuantes da pena e, por fim, indicou a incidência da causa de aumento de pena em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo. Por fim, requereu a aplicação da regra do concurso formal, devendo a pena ser majorada em mais 1/6. Quanto ao regime de cumprimento da pena, pugnou pelo regime inicial fechado, e indicou a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já a defesa requereu a absolvição do acusado, alegando que não se restou demonstrada qualquer vinculação do acusado com o crime. Apontou que os elementos dos autos não seriam suficientes para comprovar a autoria do crime, bem como indicou que o acusado não fora visto no local dos fatos antes ou depois do ocorrido. Alegou, ainda, outras circunstâncias que sustentariam o não envolvimento do acusado no narrado crime, como o não reconhecimento pelas vítimas, e ausência de prisão em flagrante.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

2. Fundamentação

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal do réu ERIKSON PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas previstas para o crime de tentativa de roubo qualificado, nos termos do artigo 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de

ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/16; auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), auto de entrega de fl. 21, laudos de lesão corporal (fls. 88/93), laudo da arma de fogo apreendida (fls. 94/96), laudo pericial do local dos fatos (fls. 97/101), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

No entanto, as provas que foram produzidas nos autos não são suficientes para confirmar a autoria delitiva apontada pela denúncia.

Com efeito, o acusado ERIKSON PEREIRA DA SILVA não foi localizado para oitiva na fase policial. Ademais, também não foi localizado para ser intimado do comparecimento à audiência de instrução designada.

Inicialmente, a partir da importação de mídias dos autos principais (Proc. nº 0001314-65.2018.8.26.035- mídia digital) envolvendo os iniciais corréus, tem-se as oitivas das vítimas do roubo, das testemunhas de acusação, bem como de testemunhas de defesa- fls. 339/342.

Em solo judicial, o ofendido Miguel Machado Valim, em Juízo, narrou que um rapaz chegou com um botijão no estabelecimento, armado, empurrou um funcionário, entrou no imóvel e fechou as portas. Entraram outros dois criminosos junto com este primeiro indivíduo. Recebeu uma coronhada e foi jogado no solo. Os roubadores efetuaram disparo no interior do estabelecimento. Não reconheceu nenhum dos agentes e nem viu se havia um automóvel na parte externa do estabelecimento comercial. Foi levado dinheiro, inclusive moedas, um cordão de ouro e uma pulseira. Após os fatos foi para a Delegacia de Polícia. Conseguiu reconhecer a arma de fogo que foi utilizada no crime. Foi com esta arma que os agentes desferiram uma coronhada em seu olho. As moedas e o cordão foram recuperados. Um dos criminosos estava com o rosto descoberto. Disse que as outras vítimas foram agredidas também.

O ofendido Rogerio Tasso Machado Valim declarou que, na data dos fatos, estava fechando o bar, quando parou um Fiat/Palio vermelho, desceu um indivíduo que o chamou pelo nome e pediu um gás. Logo após, sacou o revólver, anunciou o roubo e falou para não reagir. Em seguida, desceram outros dois sujeitos do veículo, também armados, que renderam os pais do depoente. Afirmou que foi agredido com coronhadas e pontapés, seu pai também foi alvo de coronhadas que o deixou com olho roxo. Os acusados se evadiram do local, após roubarem o dinheiro do estabelecimento, corrente, pulseira de ouro e uma caixa de madeira com moedas e outros pertences. Na sequência, a ofendida Rosa Maria Tasso Valim narrou que estava com Rogério ajudando a abastecer o empório depois que os fregueses tinham acabado de sair. Quando seu esposo pediu para buscar dois refrigerantes para abastecer o freezer. Nesse momento viu seu filho sendo agredido e, em ato de desespero, começou a gritar. Assim, foi agredida por um dos acusados e seu marido arremessado ao chão, pisaram no peito dele e apontaram a arma para ele. Havia três indivíduos no local e que portavam armas de fogo, o quarto indivíduo estava no carro esperando o restante. A camiseta de um dos roubadores caiu durante o assalto. Seu marido entregou a camiseta na Delegacia. Foi agredida pelos assaltantes. Acrescentou, que ficou cara a cara com um dos assaltantes, porém não é capaz de reconhecê-los, pois no momento estava com muito medo.

A testemunha de acusação Paulo Cesar Romero, padrinho de Diego, informou, em juízo nos autos nº 0001314-65.2018.8.26.0352, que seu pai tem um rancho e que Diego costuma frequentar o local. Diego trabalhava entregando lanches na cidade. Diego pode ter pego as chaves do rancho com o genitor do depoente. Não conversou com Diego após o roubo (mídia).

A testemunha de acusação Valdinei Cesar Neto, em Juízo, narrou, no processo relativo ao corréu Diego (nº 0001314-65.2018.8.26.0352), que Diego era seu funcionário e estava trabalhando no dia dos fatos, entre 19 horas e 24 horas. O acusado saiu para fazer entregas e, por volta das 21 horas, o réu pegou seu carro emprestado para ir para casa. O automóvel era um Gol e foi localizado no rancho de Paulo Romero. Diego não explicou o motivo de o veículo ter sido localizado no local. Foi localizada uma camiseta e uma blusa de sua lanchonete no rancho. A

camiseta era de Diego e a blusa de frio pertencia ao depoente e estava dentro do automóvel (mídia).

A testemunha de acusação, policial militar, Elias Fernandes Francisco, em solo judicial, narrou que recebeu uma ligação informando que havia um roubo em andamento. Manteve contato com os ofendidos, que relataram que 03 indivíduos entraram no estabelecimento comercial, armados, agrediram as vítimas e subtraíram dinheiro. Os agentes efetuaram, inclusive, disparo de arma de fogo. Na sequência do atendimento, os policiais começaram a receber informações sobre os autores do crime. Em diligências, foi localizado o veículo utilizado para a fuga dos criminosos, um Palio, de cor vermelha. Dentro do carro havia uma caixa utilizada pelo estabelecimento-vítima onde ficavam moedas. Esta caixa foi reconhecida pelos ofendidos. O automóvel foi encontrado nas proximidades da Praia Artificial, cerca de 40 minutos após o delito. Chegaram informações anônimas, por telefone, sobre o nome dos envolvidos e que em um rancho próximo à AABB haveria pessoas armadas. Foram até o rancho e localizaram automóveis, quantidade elevada de dinheiro, inclusive em moedas, uma espingarda calibre 12. Não havia ninguém no local. As informações anônimas indicaram como autores Chechena, Erikson e Gabriel Martins. No rancho havia uma caminhonete e um gol branco. O proprietário do gol branco era chefe do acusado Diego, que acompanhou os demais roubadores para permitir a fuga de todos. O dono do veículo disse que Diego pediu o automóvel emprestado naquela data, para socorrer o cunhado, que era o acusado Erikson (Soneira). O rancho em que os objetos foram apreendidos era do avô de Diego. Na fuga, Diego deixou no local uma camiseta da lanchonete na qual trabalhava (mídia).

O policial militar Alexandre Pinotti Brunelli, em Juízo, narrou no processo relativo ao corréu Diego (nº 0001314-65.2018.8.26.0352), os fatos no mesmo sentido, acrescentando que uma das vítimas teria dito o apelido de um dos assaltantes. Os indivíduos teriam fugido em um Palio, da cor vermelha. Afirmou que era perceptível que os assaltantes tinham acabado de fugir do local onde os objetos foram apreendidos. A camiseta que estava no rancho era de uma lanchonete na cidade. No dia, ninguém foi preso. O palio vermelho foi localizado no outro dia (mídia).

O policial militar Renato Moreira da Silva, em Juízo, no processo relativo ao corréu Diego (nº 0001314-65.2018.8.26.0352), confirmou que a polícia recebeu notícia anônima indicando o acusado neste processo e os corréus como os autores do roubo. Uma das vítimas reconheceu Chechena como autor do crime. Deslocaram-se até a casa da namorada de Chechena, que afirmou tê-lo visto apenas na data anterior e que ele estava em uma camionete branca com um amigo. Diligenciaram até o rancho apontado nas notícias anônimas, aproximadamente uma hora após os fatos, e localizaram parte do dinheiro, roupas, uma arma e a camionete branca. Pesquisaram a placa da camionete e descobriram que ela pertencia a um tal de Damião, que é pai de Sonera. Também havia um Gol branco, que através de pesquisas, viram que pertencia a Pequi, dono de uma lanchonete na cidade. O dono da lanchonete confirmou ter emprestado o carro para o réu Diego e que ficou sabendo que ele precisava do carro para ir ao rancho do avô dele. O pálio vermelho foi localizado abandonado no dia seguinte (mídia).

Registro, desde já, que não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, têm o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Denoto, ainda, que não há elementos nestes autos para acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que o seu relato não fosse digno de confiança. Contudo, analisando todas as declarações feitas em juízo, extraio que pairam extensas incertezas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado na forma da inicial acusatória. Passo a expor.

Inicialmente, dos depoimentos prestados pelas vítimas do roubo nos autos principais (Processo nº. 0001314-65.2018.8.26.0352), extrai-se que a ocorrência do roubo é incontestável. Miguel Machado Valim, Rogerio Tasso Machado Valim e Rosa Maria Tasso Valim narram, com precisão e riqueza de detalhes, toda a dinâmica dos envolvidos. Duas das vítimas apontam, com solidez, o envolvimento de quatro indivíduos no

roubo, sendo um responsável pela abordagem inicial, outros dois envolvidos na abordagem posterior e um quarto que aguardava os demais em um veículo estacionado fora do estabelecimento. Entretanto, quando questionadas acerca da possibilidade de reconhecimento desses indivíduos, nenhuma das vítimas consegue, com precisão, externar alguma sólida impressão ou declaração.

O ofendido Miguel Machado Valim, declara, nesse sentido que: não reconheceu nenhum dos agentes e nem viu se havia um automóvel na parte externa do estabelecimento comercial. Na sequência, narra que conseguiu reconhecer a arma de fogo que foi utilizada no crime. Foi com esta arma que os agentes desferiram uma coronhada em seu olho. As moedas e o cordão foram recuperados. Um dos criminosos estava com o rosto descoberto. Não há, na declaração do ofendido, qualquer menção relativa ao reconhecimento de um dos envolvidos, mesmo tendo ele externado que percebera que um dos criminosos estaria com o rosto descoberto.

Ademais, a ofendida Rosa Maria Tasso Valim narrou em seu depoimento que foi agredida por um dos acusados e seu marido arremessado ao chão, pisaram no peito dele e apontaram a arma para ele. Havia três indivíduos no local e que portavam armas de fogo, o quarto indivíduo estava no carro esperando o restante. A camiseta de um dos roubadores caiu durante o assalto. Seu marido entregou a camiseta na Delegacia. Foi agredida pelos assaltantes. Acrescentou, que ficou cara a cara com um dos assaltantes, porém não é capaz de reconhecê-los, pois no momento estava com muito medo. No mesmo sentido do que fora ponderado em relação à declaração do ofendido Miguel Machado Valim, também não há elementos claros e precisos no depoimento da ofendida que possam infirmar a identificação dos acusados, logo, não há indícios sólidos acerca do envolvimento do acusado Erikson com o roubo em questão.

Não obstante a isso, passo a analisar os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, bem como por demais diligências. O policial militar Elias Fernandes Francisco, em solo judicial, narra, em certo ponto de seu depoimento que “na sequência do atendimento, os policiais começaram a receber informações sobre os autores do crime. Em diligências, foi localizado o veículo utilizado para a fuga dos criminosos, um Palio, de cor vermelha. Dentro do carro havia uma caixa utilizada pelo estabelecimento-vítima onde ficavam moedas. Esta caixa foi reconhecida pelos ofendidos. O automóvel foi encontrado nas proximidades da Praia Artificial, cerca de 40 minutos após o delito. Chegaram informações anônimas, por telefone, sobre o nome dos envolvidos e que em um rancho próximo à AABB haveria pessoas armadas. Foram até o rancho e localizaram automóveis, quantidade elevada de dinheiro, inclusive em moedas, uma espingarda calibre 12. Não havia ninguém no local. As informações anônimas indicaram como autores Chechena, Erikson e Gabriel Martins. No rancho havia uma caminhonete e um gol branco. O proprietário do gol branco era chefe do acusado Diego, que acompanhou os demais roubadores para permitir a fuga de todos. O dono do veículo disse que Diego pediu o automóvel emprestado naquela data, para socorrer o cunhado, que era o acusado Erikson (Soneira). O rancho em que os objetos foram apreendidos era do avô de Diego”.

Do depoimento de Elias Fernandes Francisco, extraio que, conforme narrado pelo policial, as informações obtidas acerca dos autores do crime vieram de terceiros, inclusive, por informações anônimas realizadas por telefone. Semelhantes ao depoimento de Elias Fernandes Francisco são as declarações do policial Alexandre Pinotti Brunelli, que, em juízo, acrescentara que uma das vítimas teria dito o apelido de um dos assaltantes, “Chechena”. Nesse sentido, dispostos tais depoimentos, extraio que, nestes, as informações relativas ao réu ERIKSON PEREIRA DA SILVA são limitadas a referenciais de notícias anônimas obtidas pelos policiais e baseadas na versão de que Diego utilizara o veículo de seu empregador para socorrer seu cunhado- apontado como sendo o acusado Erikson.

Passo a analisar o depoimento do policial militar Renato Moreira da Silva. Em Juízo, no processo relativo ao corrêu Diego (nº 0001314-65.2018.8.26.0352), Renato confirmara que a polícia recebeu notícia anônima indicando o acusado neste processo e os corrêus como os autores do roubo. Uma das vítimas reconheceu Chechena como autor do crime. Deslocarem-se até a casa da namorada de Chechena, que afirmou tê-lo

visto apenas na data anterior e que ele estava em uma camionete branca com um amigo. Diligenciaram até o rancho apontado nas notícias anônimas, aproximadamente uma hora após os fatos, e localizaram parte do dinheiro, roupas, uma arma e a camionete branca. Pesquisaram a placa da camionete e descobriram que ela pertencia a um tal de Damião, que é pai de Sonera. Também havia um Gol branco, que através de pesquisas, viram que pertencia a Pequi, dono de uma lanchonete na cidade. O dono da lanchonete confirmou ter emprestado o carro para o réu Diego e que ficou sabendo que ele precisava do carro para ir ao rancho do avô dele. O pálio vermelho foi localizado abandonado no dia seguinte.

No mesmo sentido da análise dos depoimentos dos demais policiais militares, é importante ressaltar que o policial Renato Moreira da Silva, externa sua versão de forma coincidente. Todavia, detalha que, por meio de diligências, mais especificamente, por meio de pesquisa da placa da camionete branca localizou que um dos veículos encontrados, em estado de abandono no referido rancho, era de propriedade do genitor do acusado.

Em que pesem os detalhados e firmes depoimentos externados pelos policiais em solo judicial quando da instrução do processo principal, extraio que os elementos por estes apontados não são suficientes para a constituírem indícios sólidos de autoria quanto ao acusado Erikson. A ocorrência do delito, o achado dos veículos e demais itens apreendidos no imóvel do genitor de um dos corréus, bem como distintos elementos que comprovaram a inversão da posse da res furtiva são incontestáveis. Entretanto, os únicos indícios relativos ao acusado são provenientes de informações anônimas obtidas pelos policiais e relacionam-se ao fato de um dos veículos encontrados em um rancho de familiar de um dos corréus pertencer ao genitor de Erikson.

Reforço: não busca a presente fundamentação descreditar a palavra dos policiais, os quais, como agentes públicos, exercem com seriedade e precisão sua profissão. Todavia, é essencial o reconhecimento de que as provas produzidas nos autos não se mostram seguras o bastante para justificar um decreto condenatório.

Ainda, reforço que, na fundamentação da presente sentença, não se ignora o fato de que o acusado é amplamente conhecido dos meios policiais e, bem como aponta certidão de fls. 326/328, já fora anteriormente condenado por este Juízo, e responde, inclusive, por acusações relativas a crimes de alta gravidade. Contudo, nos limites das provas constantes nos autos, um decreto condenatório configurar-se-ia fragilmente fundamentado.

Ressalto que a prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o decreto condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria delitiva, não bastando a mera probabilidade. As referências ao acusado são frágeis e as vítimas confirmam, com firmeza, que não foram capazes de identificar nenhum dos envolvidos no delito- não havendo, portanto, elementos que justifiquem a procedência da pretensão punitiva estatal.

Não se desconhecem os importantes indícios contidos no inquérito policial que acompanha a presente ação penal, relacionados que foram ao envolvimento do acusado nos fatos descritos na denúncia. No entanto, aqueles elementos constituem prova semiplena e, como tal, foram suficientes para a instauração do inquérito e o oferecimento da denúncia. Não servem, porém, à condenação, que exige prova plena do crime e da autoria.

Nesse sentido, é, ainda, indispensável a ressalva de que, conforme disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Assim, diante do que acima fora fundamentado, é inevitável concluir-se pela preponderância do princípio in dubio pro reo ao presente caso, o qual deve favorecer ao acusado diante da ausência de maiores elementos probatórios aptos a comprovar que, nas condições dispostas na denúncia, este, de fato, teria participado do roubo conforme narrado na inicial acusatória.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assevera que: “Prova insuficiente para a

condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 201, pág. 656). Ainda nessa senda, a ilustre doutrina de Norberto Avena: "Princípio do in dubio pro reo ou favor rei: por meio deste princípio, privilegia-se a garantia da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado. Ao dispor que o juiz absolverá o réu quando não houver provas. (Processo penal / Norberto Avena. - 12. ed., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 131.) Essencial também acentuar que, conforme referenciado na Apelação nº 0057530-55.2013.8.26.0050: "O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP). "Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento Unânime" (RJTJESGS 177/136). Ademais, a jurisprudência evidencia a imprescindibilidade da solidez e certeza do conjunto probatório produzido, condenando a fragilidade de uma condenação baseada apenas em meros indícios da prática do delito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. -Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes. E tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase do contraditório, mister seja mantida a absolvição do apelado, em observância ao princípio "in dubio pro reo". (Encontrado em: /5/2015 Apelação Criminal APR 10480120020791001 MG (TJ-MG) Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO - Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL 27/05/2015 27). Logo, concluo que, com base nos limites do que foi produzido nestes autos, é de rigor a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, à luz do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado ERIKSON PEREIRA DA SILVA da imputação pelos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, por não haver nos autos provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Servirá esta como mandado, termo, ofício e alvará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Miguelópolis, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA